

금 융 위 원 회 정 보 공 개 운 영 규 정 일 부 개 정 보 고

1. 개정 이유 및 주요내용

금융정보분석원 업무 특수성을 반영한 정보공개처리요구사항에 적시 대응을 위해 기존 금융위원회와 소속기관인 금융정보분석원(FIU) 통합 정보공개 창구를 분리 운영함에 따라 「금융위원회 정보공개 운영 규정」의 적용 범위에서 소속기관을 제외하여 현행 제도 운영상 나타난 변동 사항을 반영하려는 것임

2. 개정문

제2조는 다음과 같이 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 금융위원회에 적용된다.

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 및 같은 법 시행령·시행규칙

나. 예산조치 : 변경사항없음

다. 합 의 : 내부운영에 관한 훈령으로 타부서 협의 해당사항 없음

라. 기 타 : 부패영향평가 미대상, 사전예고 기간 생략

※ 담당부서(감사담당관, 규제개혁법무담당관) 검토 완료

[첨부] 개정전문

금융위원회훈령 제 176호

금융위원회 정보공개 운영 규정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에 따라 금융위원회의 행정정보를 공개하는 데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 금융위원회에 적용된다.

제3조(정보공개 원칙) 금융위원회가 보유·관리하는 정보는 국민의 알권리 보장, 행정의 투명성 확보, 행정의 참여기회 부여를 위하여 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제3조 및 이 규정이 정하는 바에 따라 적극적으로 공개하여야 한다.

제4조(정보공개책임관) ① 금융위원회 위원장은 행정인사과장을 정보공개책임관으로 지정하여 정보공개에 관한 업무를 총괄·조정하도록 한다.

② 정보공개책임관은 금융위원회의 정보공개 업무가 원활히 이루어질 수 있도록 각 정보공개 처리과별로 정보공개책임자를 지정할 수 있다.

제2장 행정정보의 공표

제5조(사전정보공표) ① 금융위원회 위원장(이하 "위원장"이라 한다.)은 다음 각 호의 행정정보에 대하여 청구인의 청구가 없더라도 공개의 구체적인 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공개하여야 한다.

1. 국민생활에 매우 큰 영향을 미치는 정책에 관한 정보
2. 국가의 시책으로 시행하는 공사(工事)등 대규모 예산이 투입되는 사업에 관한 정보
3. 예산집행의 내용과 사업평가 결과 등 행정감시를 위하여 필요한 정보
4. 그밖에 위원장이 공개하기로 결정한 정보

② 제1항에 따라 정례적으로 공개하는 정보는 사전정보공표 목록으로 작성하여 홈페이지에 게재하여야 한다.

③ 위원장은 전자적 형태로 보유·관리하는 정보 중 공개대상으로 분류된 중요 정보의 원문을 공개하여야 한다.

제6조(비공개 대상정보의 범위) ① 위원장은 법 제9조제1항에 따른 비공개 대상정보의 세부기준을 작성하여 공개하고, 이에 해당하는 정보는 공개하지 아니할 수 있다.

② 제1항의 비공개대상정보 중 기간의 경과 등으로 비공개의 필요성이 없어진 경우에는 해당 정보를 공개대상으로 한다.

제7조(정보공개시스템의 운영) ① 위원장은 정보공개시스템으로 정보공개청구를 접수·처리하여야 한다.

② 우편·팩스 또는 직접방문 등을 통한 정보공개청구도 정보공개시스템에 등록하여 처리하여야 한다.

제3장 정보공개심의회 구성·운영

제8조(정보공개심의회의 구성) ① 위원장은 법 제12조 및 영 제11조에 따라 정보공개심의회(이하 "심의회"라 한다)를 6인으로 구성하며, 내부위원 2인, 외부 민간위원 4인으로 한다.

② 심의회 위원장은 정보공개책임관으로 한다.

③ 내부위원은 심의회 위원장이 안전 관련 부서 이외의 부서장으로 선정하고, 외부위원은 학계·법조계 등의 민간 전문가 중 위원장(금융위원회 위원장을 말한다)이 위촉하는 사람으로 하며, 심의회 사무처리를 위한 간사는 정보공개업무 담당자로 한다.

제9조(위원장의 직무) ① 심의회 위원장은 심의회를 대표하며, 심의회의 운영을 총괄한다.

② 심의회 위원장은 부득이한 사유로 직무를 수행하지 못할 경우 심의위원 중 한 사람으로 직무대행자를 지정할 수 있다.

제10조(심의회의 기능) 심의회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 정보공개 처리부서 단독으로 청구된 정보의 공개여부를 결정하기 곤란한 사항

2. 법 제18조 및 제21조제2항에 따른 이의신청. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 이의신청은 제외한다.

가. 공공기관의 비공개 결정 또는 부분 공개 결정에 대하여 같은 내용으로 2회 이상 반복하여 제기된 이의신청

나. 청구인이 법 제18조제1항에 따른 기간이 지난 후에 한 이의신청

다. 제3자가 법 제21조제2항에 따른 기간이 지난 후에 한 이의신청

라. 청구인의 요구대로 공개 결정을 할 경우

3. 그 밖에 정보공개제도의 운영에 관한 사항

제11조(심의회의 운영) ① 심의회 위원장은 필요하다고 인정되거나 정보공개 처리과의 장의 요청이 있을 경우 심의회를 소집할 수 있다.

② 회의는 심의회 위원장을 포함하여 재적위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 심의회 위원장은 필요하다고 인정되는 경우 관계 실무담당자 등을 회의에 참석시켜 의견을 들을 수 있다.

- ④ 심의회가 정보공개에 관한 사안을 심의할 경우 정보공개 처리과의 장은 별지 제1호 서식 또는 별지 제2호 서식의 안건을 작성·제출하여야 한다.
- ⑤ 심의회의 간사는 별지 제3호 서식의 회의록을 작성하여야 한다.

제12조(서면의결) 심의회 위원장은 안건의 내용이 경미한 경우, 긴급한 사유로 위원이 출석하는 회의를 개최할 시간적 여유가 없는 경우, 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 위원의 출석에 의한 의사정족수를 채우기 어려운 경우에는 서면 심의로 할 수 있다.

제4장 보 칙

- 제13조(교육 및 평가) ① 정보공개책임관은 연 1회 이상 전 직원을 대상으로 하는 정보공개 교육을 실시하여야 한다.
- ② 정보공개책임관은 연 1회 이상 위원회의 정보공개 운영실태를 점검하고 점검결과를 심의회에 보고하여야 한다.

제13조의2(징계) ① 위원장은 임의로 정보를 수정·가공하여 원본과 다른 정보를 공개하거나 보유하고 있는 정보를 고의적으로 미보유 처리하여 공개를 회피하는 행위를 한 소속 공무원에 대하여 징계 등 필요한 조치를 할 수 있다.

- ② 위원장은 이의신청, 행정심판, 행정소송 등 불복절차를 통해 정보공개

관련 의무가 발생하였음에도 이를 불이행한 해당 공무원에 대하여 징계 등 필요한 조치를 할 수 있다.

제14조(경비지급) 위원장은 공무원이 아닌 위원에 대하여 예산의 범위 안에서 수당·여비 기타 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제15조(수수료 및 우편요금) ① 정보공개 수수료는 공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행규칙 제7조별표에 따른다.

② 위원장은 전자적 형태로 보유하지 아니하는 정보를 청구인의 요청에 따라 전자적 형태로 변환하여 공개할 경우에는 변환 전 정보의 공개 시 부과하는 수수료와 동일한 금액을 청구할 수 있다.

③ 위원장은 정보의 사본·출력물·복제물 또는 인화물을 우편으로 송부하는 경우 우편법시행령 제12조에 따라 고시된 보통등기요금에 해당하는 우편요금을 청구할 수 있다. 다만, 청구인이 보통등기 이외의 방법으로 수령을 원할 경우 해당 우편요금을 청구할 수 있다.

제16조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호)에 따라 이 규정 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 규정의 유지, 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2020년 8월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년의 7월31일까지를 말한다)으로 한다.

부 칙(제176호, 2025.10.21.)

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.